

达约定数量数倍，开户存在瑕疵甚至无效，结算金额随意且超出合理范围，体现耿某的目的与主张已经超过维权的范畴。最后，耿某的投诉举报具有胁迫性。从证据微信聊天记录、投诉举报材料分析，耿某频繁、反复地举报，远超必要限度，所谓“友好协商”实际为通过语言施加压力，通过举报索取财物。因此，显然耿某并非正当维权，举报是其要挟的手段。

## 二、耿某行为构成敲诈勒索罪而非强迫交易罪

敲诈勒索罪与强迫交易罪在形式外观上有相似之处，且侵犯法益有所重合。不同的是，手段上，敲诈勒索罪除威胁外还包括要挟的手段；客体上，强迫交易罪除侵害他人合法权益外，还侵害正常的社会主义市场经济秩序。而区别两罪的关键，就在于主观上是非法占有的目的还是不平等交易的目的，客观上是否具有客观交易的事实基础等因素。综合本案情节，具体分析如下。

### （一）耿某具有非法占有的目的而无真实交易的意图

其一，耿某无履约诚意。各被害人在交易前已就开户的数量、价格、时限、种类等作出明确、具体的约定，后耿某违背被害人意志，自行超出约定数量、不符合要求开户。在被害人迫于压力交付钱款后，耿某也未继续履行。其二，交易主体的不平等性。耿某所开的账户不符合要求对被害人而言缺乏使用价值，耿某仍通过投诉、举报要求对方结算，利用对方害怕被处罚甚至失业的心理迫使对方结算。可知真实追求是胁迫而非交易。其三，耿某的行为不具有偶发性。结合证据聊天记录，耿某频繁实施同一行为，与普通交易常理不符。

### （二）双方不具有客观交易的事实基础

首先，无客观的交易内容。开户数量远超约定，开户的主体在年龄、资产等方面具有高度相似性，无效户的占比远高，不能为被害人带来收益，已不具备客观的交易基础。其次，未进行真实的交易行为。从本案证据中的微信聊天记录、举报、投诉材料来看，支付钱款的真实原因是解决投诉纠纷，支付钱款的数额与交易约定的单价、数量不能对应，具有随意性。

### （三）被害人因受要挟产生恐慌而无奈给付金钱款

耿某的行为符合敲诈勒索罪的行为特征，即行为人实施胁迫行为，使对方

产生恐惧心理，被害人基于恐惧心理处分了财产，行为人因此取得财产。本案中，耿某以广告吸引被害人与之违规交易，又利用被害人弱点，躲在虚拟的互联网以及假名之下，多次、反复投诉、举报，其行为具有要挟性质，被告人是基于失业、处罚的恐慌而交付财物。

综上，耿某主观上具有非法占有为目的，客观上实施了敲诈勒索行为，被害人基于心理恐慌被迫交付钱款，且数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪论处。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 黄婧 黎建婷

ISBN 978-7-5216-5039-6



### 图书在版编目 (CIP) 数据

中国法院2025年度案例. 刑事案例. 三/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院编.--北京: 中国法治出版社, 2025. 5.-- ISBN 978-7-5216-5039-6